

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                    |               |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1299/2533 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ            | โจทก์         |
|                           | สิบเอกสุริยเพชร ผลจันทร์ กับพวก    | จำเลย         |
|                           | สิบเอกสุริยเพชร ผลจันทร์ ที่ 1     | ผู้ยื่นคำร้อง |
|                           | สิบเอกสุริยชัย ณะวัฒน์ ที่ 2 จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์ที่ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี คำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว เฉพาะจำเลยที่ 2 มีคำร้องประกอบ (สำนวนธุรการอันดับ 64,66,65)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 130,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 8,3 แผ่นที่ 3)อันดับ 39,38 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

---

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองประกอบด้วย แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ